

법제위원회 운영에 관한 세칙



연세대학교 법제위원회
THE LEGISLATION COMMITTEE OF YONSEI

법제위원회 운영에 관한 세칙

2020. 04. 26.	제	정
2020. 09. 21.	개	정
2021. 03. 29.	개	정
2025. 03. 31.	개	정

제1조(목적)

「법제위원회 운영에 관한 세칙(이하 '본 세칙'이라 한다)」은 「연세대학교 총학생회칙(이하 '회칙'이라 한다)」 제105조에 따라 법제위원회의 운영에 대한 세부적인 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

본 세칙은 연세대학교 법제위원회에 대해 적용된다.

제3조(법제위원회의 지위)

법제위원회는 본회 회원의 권리 및 회칙에 명시된 가치를 보호하고, 본회 내 법제 관련 업무를 전담하는 상설기구이다.

제4조(법제위원회 역할)

법제위원회는 회칙 제101조에 따라 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 회칙 개정안 또는 예하 중앙세칙 제정안 및 개정안 작성 및 검토
2. 회칙 및 예하 중앙세칙(이하 회칙 및 세칙)의 체계형식과 자구의 심사에 관한 사항
3. 회칙 및 세칙에 근거한 해석 및 해석례 작성에 관한 사항
4. 회칙 및 세칙, 해석례를 담은 규정집 발행 및 배포에 관한 사항
5. 학내 자치단위가 요청한 경우에 한하여 법리적 자문 및 해석 지원에 관한 사항

제5조(법제위원회의 인준)

- ① 법제위원회는 해당연도의 첫 확대운영위원회 회의가 예정된 주의 1주 전에 열리는 중앙운영위원회 회의까지 다음 각 호에 해당하는 서류를 중앙운영위원회에 제출하고, 심의를 받아야 한다.

1. 법제위원회 소개서
2. 위원 명부
3. 위원 및 위원장 선출 과정에 대한 서면자료
4. 당해 사업계획서

- ① 해당연도의 법제위원회 인준안은 중앙운영위원회에서 심의하고, 확대운영위원회에서 의결한다.

제6조(법제위원회의 구성)

- ① 법제위원회에 법제위원을 둔다.
- ② 법제위원회는 회칙 제103조제2항에 따라 다음 각 호의 위원들로 구성된다.
 1. 총학생회 정·부회장 중 1인
 2. 총동아리연합회 정·부회장 중 1인
 3. 현직 중앙운영위원 중 2인
 4. 현직 확대운영위원 중 2인
 5. 전직 확대운영위원 중 2인 이하
- ③ 법제위원은 확대운영위원회의 인준을 받은 때로부터 법제위원으로서의 권한을 온전히 행사할 수 있다.

- ④ 법제위원의 임기는 법제위원회가 구성된 날로부터 차기 법제위원회가 구성된 때까지로 한다.
- ⑤ 법제위원은 회칙 제103조제2항의 자격을 유지해야 한다. 구성 당시 해당했던 자격을 잃게 되는 경우 즉시 법제위원 직위가 박탈된다.
- ⑥ 다만, 11월 선거의 종료로 인하여 해당 단위의 임기가 종료된 경우 차기 법제위원회가 구성된 때까지 법제위원 직위를 유지한다.

제7조(법제위원의 선임)

- ① 본 세칙 제6조제2항제1호, 2호에 해당하는 위원은 해당 단위에서 선임한다.
- ② 본 세칙 제6조제2항제3호에 해당하는 위원은 중앙운영위원회에서 선임한다.
- ③ 본 세칙 제6조제2항제4호, 5호에 해당하는 위원의 경우 법제위원회에서 공고를 통해 모집하고 선임한다. 선임은 중앙운영위원회의 감독 하에 추천의 방식으로 진행해야 한다.
- ④ 법제위원이 궐위되거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 법제위원회 회의를 통하여 법제위원 추가 선임 여부를 결정한다.

제8조(법제위원장의 선출)

- ① 법제위원장은 법제위원회를 대표한다.
- ② 법제위원장은 법제위원 중 선출된 1인으로 한다.
- ③ 법제위원장의 임기는 확대운영위원회에서 인준된 날로부터 차기 법제위원회가 구성된 때까지로 한다.
- ④ 법제위원장의 인준은 해당연도의 첫 확대운영위원회 회의에서 회칙 제103조 및 본 세칙 제6조에 따른 법제위원회 인준과 동시에 진행한다.
- ⑤ 법제위원장이 궐위되거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 법제위원회 회의에서 새로 선출한다. 새로 선출된 위원장은 중앙운영위원회에서 인준한다.

제9조(법제위원회 회의)

- ① 법제위원회 회의의 의장은 법제위원장이 맡는다. 법제위원장이 궐위되거나 사고로 인하여 의장의 역할을 맡지 못할 경우, 본 세칙 제6조제2항제1호에 해당하는 위원이 임시회의를 소집하고, 출석 법제위원 과반수의 찬성으로 임시의장을 선출한다.
- ② 법제위원회 회의는 법제위원장 혹은 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때 의장이 소집한다.
- ③ 법제위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최한다. 다만, 각 호 중 하나 이상에 해당하는 경우에는 재적 위원 3분의 2 이상의 출석으로 개최한다.
 - 1. 회칙의 가치나 본질에 대한 판단이 필요한 경우
 - 2. 해석상의 일관성에 대한 판단이 필요한 경우
 - 3. 본회의 체계 또는 질서의 유지와 상당한 관련성이 있는 경우
 - 4. 해석사안의 심리를 진행하는 경우
 - 5. 회칙 개정안 또는 예하 중앙세칙 제정안 및 개정안의 제출을 결정하는 경우
- ④ 법제위원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위원은 그 안건의 심의·의결에서 제척된다.
 - 1. 법제위원이 해당 해석사안의 기초가 되는 사실의 당사자인 경우
 - 2. 법제위원이 해당 해석사안의 기초가 되는 사실에 관하여 증언이나 감정을 한 경우
 - 3. 법제위원이 해당 해석사안의 기초가 되는 사실의 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여하였던 경우
 - 4. 그 외에 공정한 논의가 어렵다고 판단되는 경우
- ⑤ 만장일치를 지향하되, 의결 시 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

제10조(법제위원회의 해석 지원)

- ① 법제위원은 회칙 제101조제5호에 따라 자치단위의 회칙 및 세칙을 제정·개정 또는 집행하는 과정에서 내용이나 해석에 대하여 자문을 요청받는 경우, 법제위원회가 이에 대한 의견을 제시함으로써 자치단위의 회칙 및 세칙의 제정·개정 및 해석을 지원할 수 있다.
- ② 자치단위는 자치회칙 및 세칙에 대한 법제위원회의 의견에 구속되지 않으며, 이를 참고할 수 있다.
- ③ 법제위원회에 해석 지원을 요청할 수 있는 대상은 다음 각 호에 따른다.
 1. 현행 자치회칙 및 세칙 자체에 대한 해석상의 의문사항(현행의 자치회칙 및 세칙이 회칙 및 세칙에 위반되는지에 대한 의문사항은 제외)
 2. 제정단계의 자치회칙 및 세칙이 회칙 및 세칙에 위반되는지 여부에 대한 의문사항
 3. 자치회칙 및 세칙을 제정·개정함에 있어서 작성 기술상의 의문사항

제11조(심리해석권)

- ① 법제위원은 회칙 제101조제3호에 따라 법제위에 해석이 요청된 해석사안에 대하여 심리하고, 회칙 및 세칙 등에 근거하여 그 양심에 따라 독립하여 본회의 법제를 해석할 권한을 가진다.
- ② 법제위원회가 제시하는 해석의견은 유권해석으로 본다.
- ③ 법제위원회의 심리해석은 자치단위 간 또는 민원인과 자치단위 간에 회칙 및 세칙의 해석상 대립이 생긴 경우, 유권해석을 통해 집행의 공정성 및 신속성을 제고하는 것에 목적이 있다.

제12조(심리해석의 효력)

- ① 법제위원회의 유권해석은 구속력을 갖지 않지만, 해석의 통일성과 집행의 일관성을 위한 기준을 제시 한다는 점에서 사실상의 구속력을 지닌다.
- ② 다만, 법제위원회의 유권 해석과 다르게 중앙운영위원회에서 의결된 경우, 법제위원회의 유권 해석이 가진 사실상의 구속력은 제한된다.

제13조(해석사안의 요청)

- ① 해석사안의 요청은 각 호에 해당하는 단위에서 할 수 있다.
 1. 자치단위
 2. 민원인(회원·산하기구)
- ② 해석사안의 요청은 신청인이 법제위원회가 규정한 요청서에 맞춰 작성된 서면을 다음 각 호 중 하나에 해당하는 방법으로 제출하는 것으로 요청할 수 있다.
 1. 법제위원회에서 공식적으로 운영하는 온라인 매체(이하 공식매체)를 통하여 서면을 제출한 경우
 2. 법제위원장 또는 법제위원에게 직접 서면을 제출한 경우
- ③ 법제위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해석사안의 요청을 반려할 수 있다.
 1. 소관 기관장의 공식적인 입장 및 의견을 첨부하지 않은 경우
 2. 자치단위 내부의 업무 처리 절차나 기준 등에 대한 해석 요청인 경우
 3. 중앙선거관리위원회에 대한 해석 요청인 경우
 4. 구체적인 사실 인정이나 판단에 관한 사항인 경우
 5. 동일한 쟁점에 대한 선례나 해석이 있는 경우
 6. 해당 민원인이 논의 중이거나 논의가 종료된 중앙운영위원회 회의 안건의 당사자인 경우
 7. 헌법이나 국가 법령 등에 위반되는 것인지에 대한 경우
 8. 이미 행해진 구체적인 처분이나 행위의 부당에 관한 사안인 경우
 9. 해석 대상 조항이 특정되지 않은 경우
 10. 해석 요청의 전제가 잘못된 것일 경우
 11. 조항이 명백하여 해석이 불필요한 경우
- ④ 법제위원회는 본조 제2항의 각 호의 어느 하나를 통하여 해석사안이 접수된 경우, 7일 이내에 해석사안 심리 여부를 논의하고 그 결과를 본조 제1항에 해당하는 단위 및 소관 자치단위의 장(이하 '자

- 치단위장'이라 한다)에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 법제위원회는 해석사안의 요청이 승인된 경우 결정된 심리일정을 본조 제1항에 해당하는 단위 및 소관 자치단위장에게 통보하여야 한다.

제14조(심리의 진행)

- ① 해석사안의 요청이 승인된 경우, 결정된 심리일정을 공고하여야 한다.
- ② 본회의 회원은 심리과정을 참관할 수 있다. 다만, 개인의 인격권 보호 또는 사안이 중대하다고 판단되는 경우에는 비공개 심리로 진행할 수 있다.
- ③ 심리가 완료된 경우, 해당 회의에 출석한 위원들은 해석례를 작성하여 요청 단위에 발송해야 한다.
- ④ 법제위원회 해석례에는 합의에 관여한 모든 법제위원의 의견을 표시하여야 한다.
- ⑤ 법제위원회는 심리를 진행할 때 조항 해석에 관한 각 단위 견해의 통일을 꾀하고 일관성 있는 집행을 위하여 다음 각 호의 사항을 유의하여야 한다.
 - 1. 해당 조항의 제정 배경·취지 및 운영 실태를 명확하게 파악할 것
 - 2. 문제가 제기된 구체적 배경과 이유를 조사·확인할 것
 - 3. 소관 기관장 등 관계 기관의 의견을 충분히 들을 것
- ⑥ 법제위원회는 본조 제5항제3호에 따라 의견을 듣기 위하여 필요하면 소관 기관장 등 관계 자치단위에 불명확한 사항에 대하여 소명을 요청하거나 필요한 자료 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 관계 자치단위장은 법제위원회의 요구 등에 성실히 응하고 협조하여야 한다.

제15조(재해석요구권)

- ① 본 세칙 제14조에 따라 내려진 해석에 대하여, 해석례가 발표된 다음 날로부터 14일 내에 법제위원회에 재해석을 요구할 수 있다. 다만, 14일을 초과한 경우 재해석요구권은 자동 소멸된다.
- ② 재해석요구는 법제위원회가 규정한 요청서에 맞춰 작성된 서면을 본 세칙 제13조제2항의 각 호 중 하나에 해당하는 방법으로 제출한 경우, 접수된 것으로 본다.
- ③ 법제위원회는 재해석 여부를 논의하여야 하며, 재해석을 결정한 경우 본 세칙 제14조에 따라 심리를 진행한다.
- ④ 법제위원회는 본조 제2항에 따라 재해석요구가 접수된 경우, 7일 이내에 재해석 여부를 논의하고 그 결과를 본 세칙 제13조제1항에 해당하는 단위 및 소관 기관장에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 법제위원회는 재해석요구가 승인된 경우 결정된 심리일정을 본 세칙 제13조제1항에 해당하는 단위 및 소관 단위장에게 통보하여야 한다.
- ⑥ 재해석된 사안에 대하여 본 세칙 제15조제1항에 따라 법제위원회에 재해석을 요구할 수 있다.

제16조(해석사안의 종료)

- ① 해석례가 발표된 다음날로부터 14일 내에 재해석 요청이 없거나 재해석 요청이 기각된 경우 해석사안이 종료된 것으로 본다.
- ② 해석사안이 종료된 때로부터 해당 연도 법제위원회의 임기가 종료될 때까지 같은 사안에 대하여 다시 심리하지 아니한다. 다만, 절차상의 하자가 있다고 판단되는 경우에는 예외로 한다.

부칙

제1조(시행)

본 세칙은 공포하는 그 즉시 효력이 발생한다.

제2조(공개)

본 세칙은 인쇄 또는 전자매체를 통하여 본회 회원이 쉽게 열람할 수 있도록 게재되어야 한다.